ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 36.243

Στην Πάτρα σήμερα, 26.06.2016, στο γραφείο μου, εγώ, η συμβολαιογράφος με έδρα την Πάτρα, **Δήμητρα Φανταστική**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητές:

1) **Ιωάννης Φανταστικός του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Πλασματικής 97, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 281886206 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 870793, που εκπροσωπείται στο παρόν από πληρεξούσιο: **Γεωργία Ανύπαρκτη του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ. 179811314 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 857141, δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2016 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

2) **Παναγιώτης Εικονικός του Δημητρίου**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 118, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 151879775 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 164462.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστής:

3) **Παναγιώτης Παράδειγμα του Ιωάννη**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 90, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 989647347 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 799625.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Γεωργία Εικονική του Γεωργίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 11760 και Α.Φ.Μ. 066385718, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Οι πωλητές είναι συγκύριοι ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 2ος όροφος, εμβαδού 45,18 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Πλασματικής 27, Πάτρα, στη Δημοτική Ενότητα Πατρέων, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **993079988895/0/3**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 4063/2007 του

SAMPLE — FICTIONAL DATA

Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

ΔΕΥΤΕΡΟ — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 475,30 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Εικονικός του Αθανασίου), νότια με την οδό Πλασματικής και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Κωνσταντίνος Πλασματικός του Παναγιώτη, Γεώργιος Δοκιμαστής του Δημητρίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 45,77 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/24 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Παράδειγμα του Νικολάου).

— διαμέρισμα Β4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 144,51 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/15 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Ανύπαρκτη του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Γ2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 36,91 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/23 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Παράδειγμα του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Δ2 του 1ου ορόφου, εμβαδού 137,42 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/13 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Πλασματικός του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Ε1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 135,57 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/20 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Δείγμα του Χρήστου).

— διαμέρισμα Ζ1 του 5ου ορόφου, εμβαδού 144,29 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/17 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Πλασματικός του Χρήστου).

— διαμέρισμα Η4 του 4ου ορόφου, εμβαδού 76,21 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/12 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Εικονικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Θ1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 58,42 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/4 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Ανύπαρκτος του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Ι1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 98,75 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/2 (ιδιοκτήτρια: Μαρία Φανταστική του Χρήστου).

— διαμέρισμα Κ2 του 3ου ορόφου, εμβαδού 154,10 τ.μ., με ΚΑΕΚ

SAMPLE · FICTIONAL DATA

993079988895/0/8 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Παράδειγμα του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Λ3 του 5ου ορόφου, εμβαδού 52,87 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/18 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Δείγμα του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Μ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 88,15 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993079988895/0/5 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Φανταστική του Αθανασίου).

ΤΡΙΤΟ — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 24.293/1978 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Νικόλαος Εικονικός), που συντάχθηκε την 9η Ιανουαρίου 1978, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 16.850.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Πλασματικός του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 1.891/1983 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Δείγμα), που συντάχθηκε την 1η Οκτωβρίου 1983, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 25.300.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Νικόλαος Δοκιμαστής του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 13.165/1988 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Βασιλική Υποθετική), που συντάχθηκε την 2η Δεκεμβρίου 1988, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 8.100.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Γεωργία Εικονική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 14.729/1996 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεώργιος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 16η Οκτωβρίου 1996, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 30.150.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Κωνσταντίνος Ανύπαρκτος του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 13.918/2002 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Βασιλική Εικονική), που συντάχθηκε την 10η Ιουλίου 2002, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 289.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Δοκιμαστής του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

Με το υπ' αριθμ. 14.604/2004 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ελένη Φανταστική), που συντάχθηκε την 2η Μαρτίου 2004, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 132.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Βασιλική Δείγμα του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 27.227/2013 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Δείγμα), που συντάχθηκε την 3η Μαΐου 2013, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 221.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Γεώργιος Παράδειγμα του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Γεώργιος Παράδειγμα του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Πλασματικής 93, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 148311937, μεταβίβασε το ακίνητο στους μεταβιβάζοντες του παρόντος, οι οποίοι έκτοτε το νέμονται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

ΤΕΤΑΡΤΟ — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 76370/2016 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 91.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

ΠΕΜΠΤΟ — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

ΕΚΤΟ — Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν οι πωλητές πωλούν και μεταβιβάζουν στον αγοραστή την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

ΕΒΔΟΜΟ — ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **552.500,00 €**, το οποίο οι πωλητές δηλώνουν ότι εισέπραξαν ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

ΟΓΔΟΟ — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 345.100,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 690479/2016 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού την 11η Ιουνίου 2016, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΝΑΤΟ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 338973/2015, κατηγορίας Γ (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Βασιλική Παράδειγμα του Δημητρίου**, με Α.Φ.Μ. 359688636)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 3471704280, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

ΔΕΚΑΤΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης

SAMPLE - FICTIONAL DATA

πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ΕΝΔΕΚΑΤΟ — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 4.420,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 29634/2016, της 15ης Ιουνίου 2016.

2. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 25076/2016, της 9ης Μαΐου 2016.

3. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 61425/2016, της 17ης Μαΐου 2016.

4. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 76466/2016, της 25ης Ιουνίου 2016.

5. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 82207/2016, της 10ης Μαΐου 2016.

6. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 30068/2016, της 14ης Ιουνίου 2016.

7. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 50356/2016, της 24ης Ιουνίου 2016.

8. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 96871/2016, της 25ης Ιουνίου 2016.

9. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 53279/2016, της 21ης Μαΐου 2016.

10. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 79518/2016, της 23ης Μαΐου 2016.

11. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 75541/2016, της 11ης Ιουνίου 2016.

12. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 30286/2016, της 16ης Ιουνίου 2016.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα

SAMPLE - FICTIONAL DATA

δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Δήμητρα Φανταστική

SAMPLE - FICTIONAL DATA